



Nr. 173 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 24. November 1930. 11.30 Uhr

R 43 I/1447, Bl. 235–241

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele; StS Trendelenburg, Geib, Joël, Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer, Heukamp; MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Dorn, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Reichardt, Schlegelberger (P. 3); ORegR Durst (P. 3); Rbk-Präs. Luther (P. 3); Protokoll: MinR Wienstein (P. 2–3), Vogels (P. 6–7), ORegR Planck (P. 1, 4–5).

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. *Polnische Ausschreitungen gegen die deutschen Minderheiten in Oberschlesien.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsverkehrsministers über die Hochwasserschäden im Rheinland. [...]*
3. *Festsetzung des Aufwertungszinses für Hypotheken.*
4. *Frage der Senkung der Reichsbahn-Tarife.*
5. *Besetzung der am 31. Dezember 1930 freiwerdenden Stellen des Verwaltungsrats der Reichsbahn.*
6. *Frage der Weiterleitung der vom Reichsrat am 20. November 1930 angenommenen Gesetzentwürfe an den Reichstag.*
7. *Endgültiger Finanzausgleich. [...]*

1. Polnische Ausschreitungen gegen die deutschen Minderheiten in Oberschlesien ¹.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß Generalkonsul von Grünau nach Kattowitz entsandt sei und Mittwoch zur Berichterstattung wieder in Berlin sein werde. Vor weiteren Schritten werde jedenfalls sein Bericht abzuwarten sein, da noch kein authentisches Material vorliege. Falls der Aufruhrzustand in Polnisch-Oberschlesien andauere, werde ein Antrag auf sofortige Zusammenberufung des Völkerbundsrats zu erwägen sein ². Sollte die äußere Ruhe jetzt wieder hergestellt werden,

¹ Im Zusammenhang mit den Wahlen zum schlesischen Sejm am 23.11.30 kam es zwischen der poln. und der dt. Bevölkerung zu blutigen Zusammenstößen, die drei Tote und mehrere Schwerverletzte kostete (Schultheß 1930, S. 372). Telegramme des dt. Generalkonsulats Kattowitz vom 22.–24. 11. über die Unruhen und Wahlbehinderungen der dt. Minderheit in R 43 I/125, Bl. 49–53.

² Nach Art. 72 Abs. 2 der dt.-poln. Konvention über Oberschlesien vom 15.5.22 (RGL. II, S. 238) konnte bei jeder Verletzung oder bei jeder Gefahr einer Verletzung des Abkommens der Völkerbundsrat angerufen werden.

so werde Beschwerde über die Ereignisse beim Völkerbund in Genf zu führen sein, worüber dann eine Beratung im Januar zu erwarten sei. Von einem Protest in Warschau versprach sich der Reichsminister des Auswärtigen keine Wirkung.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte nach Mitteilungen, die er von dem Reichstagsabgeordneten Ulitzka³ erhalten habe, müsse man schwere Befürchtungen hegen. Auch in Deutsch-Oberschlesien herrsche eine Aufregung wie im Jahre 1920.

Der *Reichskanzler* stellte zur Erwägung, ob nicht doch auch eine Demarche in Warschau vorgenommen werden solle.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte sich bereit, den Abgeordneten Ulitzka im Laufe des Tages zu empfangen und mit größter Beschleunigung alle erfolgversprechenden Schritte in dieser Angelegenheit zu tun. Von einem diplomatischen Schritt in Warschau könne man sich erfahrungsgemäß leider nur wenig Wirkung versprechen⁴.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsverkehrsministers über die Hochwasserschäden im Rheinland. [...]

3. Festsetzung des Aufwertungszinses für Hypotheken.

Staatssekretär Dr. Joël führte aus, daß nach dem vom Reichsminister der Justiz vorgelegten Entwurf einer zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken für diese Hypotheken vom 1. Oktober 1930 ab ein Gesamtzinsfuß von 7½ % in Kraft treten solle⁵. Er bitte das Reichskabinett, nunmehr diesem Entwurf zuzustimmen.

Die Hypothekenbanken drängten auf beschleunigte Festsetzung des Zinsfußes. Die Öffentlichkeit habe sich mit einem Gesamtzinsfuß von 7½% abgefunden.

Staatssekretär Dr. Geib äußerte Bedenken gegen einen Gesamtzinsfuß von 7½% wegen der Auswirkungen auf den Pfandbriefmarkt. Er wies u. a. darauf hin, daß der Preußische Finanzminister im Reichsrat dieselben Bedenken geäußert habe. Auch wegen der Preissenkungsaktion der Reichsregierung halte er einen Zinsfuß von 7½% für bedenklich.

Oberregierungsrat Durst (R.Arb.Min.) führte aus, daß die Preußische Pfandbriefbank einen Zinsfuß für richtig halte, der nicht niedriger als 7% und nicht höher als 7½% sei. Unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte halte die Preußische Pfandbriefbank einen Zinsfuß von 7% für angebracht.

Staatssekretär Dr. Joël wies demgegenüber darauf hin, daß der Zentralverband des Bank- und Bankiergewerbes, insbesondere der Sonderausschuß für Hypothekenwesen, sich für einen Gesamtzinsfuß von 7½% ausgesprochen habe, desgleichen das Reichsbankdirektorium.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg führte aus, daß die Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt jetzt noch ungünstiger lägen als vor einigen Wochen. Nach seiner Auffassung bleibt nur ein Zinsfuß von 7½ % übrig.

Auch der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich für einen Gesamtzinsfuß von 7½% aus.

Der *Reichsbankpräsident* führte aus, daß das Reichsbankdirektorium in Übereinstimmung mit einem früheren Gutachten sich abermals für einen Gesamtzinsfuß von 7½% ausgesprochen habe.

³ Prälat Carl Ulitzka, MdR (Z) für den Wahlkreis 9 (Oppeln).

⁴ Die Kabinettsberatung über die dt. Reaktion auf die oberschlesischen Vorfälle wurde am 26. 11. fortgesetzt (Dok. Nr. 180).

⁵ Kabinettsvorlage des RJM vom 27.9.30 in R 43 I/2460, Bl. 208–209.

Das *Reichskabinett* stimmte dem vom Reichsminister der Justiz vorgelegten Entwurf einer zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken zu ⁶.

Auf Frage des Staatssekretärs Dr. Joël erklärte sich das *Reichskabinett* mit der Veröffentlichung dieses Beschlusses einverstanden.

Anschließend Ministerbesprechung:

4. Frage der Senkung der Reichsbahn-Tarife.

Der *Reichsverkehrsminister* teilte mit, daß die Reichsbahn sich jetzt in erster Linie mit dem Vorhaben beschäftige, die Küstenkohlen-Tarife und die Tarife für Ruhr- und Braunkohle zu senken. Gegen diese Teilsenkung habe er Bedenken wegen ihrer Rückwirkung auf Schlesien. Da bereits eine neuere Anregung des Preußischen Handelsministers vorliege ⁷, bitte er die Beratung der Angelegenheit zu vertagen und sodann unter Teilnahme des Preußischen Handelsministers fortzusetzen.

Der *Reichskanzler* regte an, auch Generaldirektor Dorpmüller zu der nächsten Beratung zuzuziehen. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies besonders auf die Gemüse- und Kartoffelfrachten hin, bei denen eine Senkung dringend erforderlich sei.

Staatssekretär Dr. Geib teilte mit, daß beim Reichsarbeitsministerium besonders häufig Anregungen auf Senkung der Tarife im Personenberufsverkehr und für die Gemüsefrachten eingingen ⁸.

Die Beratung der Tarifverträge wurde hierauf vertagt. Bei ihrer Fortsetzung sollen der Preußische Handelsminister und der Generaldirektor der Reichsbahn-Gesellschaft zugezogen werden ⁹.

5. Besetzung der am 31. Dezember 1930 freiwerdenden Stellen des Verwaltungsrats der Reichsbahn.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß eine endgültige Entscheidung über die Neubesetzung erst nach Bekanntgabe des Urteilsspruchs in dem Streit zwischen Reich und Ländern wegen der Sitze im Verwaltungsrat der Reichsbahn erfolgen könne ¹⁰. Da die Ansprüche der Haupteisenbahnländer befriedigt seien und für Sachsen ein Sitz offengehalten werde, seien aus diesem Urteils-

⁶ 2. VO zur Durchführung des Ges. über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken vom 5.12.30, RGBl. 1930 I, S. 608.

⁷ Der PrHandM Schreiber hatte dem RVM am 21.10.30 eine Senkung der RB-Frachttarife im Rahmen des allgemeinen Wirtschaftsprogramms vorgeschlagen. Schreiber hatte die prekäre finanzielle Situation der RB anerkannt, dennoch befürwortete er wegen der 6%igen Gehaltskürzung eine Tarifsenkung um 5% für folgende Rohprodukte: Kohle, Erze, Baustoffe, Düngemittel, Getreide und Holz. Der RVM hatte den Vorschlag wegen der außerordentlich ungünstigen Finanzlage der RB abgelehnt, da für 1930 ein Fehlbetrag von 362 Mio RM, für 1931 von 100 Mio RM zu erwarten sei (Schreiben des RVM an Pünder vom 11.11.30 mit Abschrift des Schreibens des PrHandM vom 21.10.30 in R 43 I/1070, Bl. 94–99). Der PrMin-Präs. hatte am 29.10.30 dem RK die Anregungen Schreibers in Abschrift zugeleitet (R 43 I/1070, Bl. 91, mit Sichtparaphe des RK).

⁸ Die IHK Berlin hatte in einer Eingabe an die Hauptverwaltung der RB-Gesellschaft vom 14.11.30 eine Senkung der RB-Tarife für wichtige Rohstoffe, Halberzeugnisse, die im Baugewerbe Verwendung finden und für besonders wichtige Nahrungsmittel (Obst, Getreide, Mühlenfabrikate) gefordert. Als Begründung hatte die IHK angegeben, daß mit dem Abbau in der Metallindustrie ein bedeutsamer Schritt geschehen sei, der sich in einer Entspannung der dt. Wirtschaftslage auswirken müsse. „Diese hoffnungsvollen Ansätze der Bewegung werden aber nutzlos versickern, wenn sie nicht fortgesetzt werden [...]. Die deutsche Volkswirtschaft würde es aber auch nicht verstehen, wenn der größte deutsche Wirtschaftsbetrieb, nämlich die Reichsbahngesellschaft, die in höchstem Maße vaterländische Bewegung nicht mitmachen würde“ (Abschrift des Schreibens in R 43 I/1070, Bl. 103–109).

⁹ S. dazu Dok. Nr. 181.

¹⁰ Das Land Baden hatte 1928 vor dem Staatsgerichtshof für das Dt. Reich Klage erhoben, weil es bei der Besetzung des RB-Verwaltungsrats nicht berücksichtigt worden war. In einer Gegenklage hatte das Reich das Recht Badens, Bayerns, Sachsens und Württembergs bestritten, Vertreter in den Verwaltungsrat zu entsenden: s. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 12, Anm. 15 und Dok. Nr. 15, P. 1. Der Staatsgerichtshof wies am 25.11.30 die Klage des Reichs zurück und erkannte das Recht der Länder Baden, Bayern, Sachsen und Württemberg an, je ein Mitglied des RB-Verwaltungsrats zu benennen (Anschieben des RIM vom 26.2.31 mit Urteil und Begründung in R 43 I/1060, Bl. 227–269).

spruch allerdings keine Schwierigkeiten zu erwarten. Zum Ausscheiden würden kommen: Staatssekretär z. D. Fischer und die Herren v. Hertel, Klöckner, Münchmeyer, Stieler.

Der Reichsverkehrsminister bat, von einer Wiederernennung des Staatssekretärs z. D. Fischer abzu-
sehen, da er häufig für die Bedürfnisse der Reichsregierung wenig Verständnis bewiesen habe,
obwohl er als Vertreter der Reichsregierung bestellt worden sei¹¹. An seiner Stelle brachte der
Reichsverkehrsminister Staatssekretär z. D. Popitz in Vorschlag. Die Herren v. Hertel und Stieler
müßten als Vertreter Bayerns bzw. Württembergs wiederernannt werden. Ebenso werde es sich
empfehlen, Herrn Klöckner wieder zu ernennen. Anstelle von Herrn Münchmeyer bat der Reichsver-
kehrsminister, entsprechend der Zusage des Reichskabinetts einen Vertreter der Landwirtschaft zu
ernennen¹². Dieser werde zweckmäßigerweise aus Mitteldeutschland zu wählen sein, da der Westen
und Berlin bereits stark im Verwaltungsrat vertreten seien. Wenn im nächsten Jahr Herr v. Miller
aus dem Verwaltungsrat ausscheiden werde, ergebe sich dann vielleicht Gelegenheit, auch einen
hervorragenden Eisenbahn-Techniker in den Verwaltungsrat zu entsenden, was von den Techni-
schen Hochschulen wiederholt erbeten worden sei.

Gegen die Wahl von Staatssekretär z. D. Popitz sprach sich der *Reichsminister der Finanzen* aus. Herr
Popitz habe soeben eine ihm angebotene hohe Beamtenstelle abgelehnt.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er gegen die Nichtwiederernennung des Herrn Münchmeyer
Bedenken habe. Er könne sich nicht damit einverstanden erklären, daß die Hansestädte jeder Vertre-
tung beraubt würden¹³.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stellte zur Erwägung, ob man nicht einen
Vertreter der Landwirtschaft gleichzeitig als Vertreter der Reichsregierung bestellen könne. Viel-
leicht komme Herr von Flemming (Stettin) in Betracht.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* machte demgegenüber darauf aufmerksam, daß Herr v. Flem-
ming bereits Mitglied des Generalrats der Reichsbank sei.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit der Wiederernennung der Herren v. Hertel, Stieler und Klöckner
einverstanden. Es beauftragte den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, nach Fühlung-
nahme mit dem Reichslandwirtschaftsrat einen Vertreter der Landwirtschaft in Vorschlag zu bringen,
und dann möglichst eine Persönlichkeit, die gleichzeitig die Vertretung der Reichsregierung über-
nehmen könnte. Falls sich eine solche Persönlichkeit finden lasse, solle ihr die Stelle des Staatsse-
kretärs z. D. Fischer eingeräumt werden. Für diesen Fall sah ferner das Reichskabinett die Wiederer-
nennung des Herrn Münchmeyer (Hamburg) vor¹⁴.

6. Frage der Weiterleitung der vom Reichsrat am 20. November 1930 angenommenen Gesetzentwürfe an den Reichstag.

Der *Reichskanzler* ersuchte, die vom Reichsrat am 20. November 1930 verabschiedeten Gesetze zum
Wirtschafts- und Finanzplan der Reichsregierung¹⁵ einstweilen noch nicht an den Reichstag weiter-

¹¹ S. Dok. Nr. 52, P. 2.

¹² Das RKab. hatte in der Sitzung vom 10.5.30, P. 3 beschlossen, „im Herbst des Jahres bei neuerlichem Freiwerden von Sitzen im Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nach vorheriger Fühlungnahme mit dem Landwirtschaftsrat einen Vertreter der Landwirtschaft zu ernennen“ (R 43 I/1443, Bl. 133–134).

¹³ Paul Silverberg hatte dem RK am 7.11.30 geschrieben, daß in Hamburg lebhaft Beunruhigung darüber bestehe, daß der RVM nicht mehr den Handelskammerpräsidenten Münchmeyer in den RB-Verwaltungsrat berufen wolle. StS Pünder antwortete Silverberg am 29. 11., daß Münchmeyer wieder in den Verwaltungsrat berufen werden würde (Schreiben Silverbergs und Konzept der Antwort Pünders in R 43 I/1060, Bl. 166–169).

¹⁴ S. Dok. Nr. 203, P. 2.

¹⁵ Der RR hatte am 20. 11. folgende GesEntwürfe angenommen: das Gehaltskürzungsges. mit allen Stimmen bei Enthaltung Sachsens, Braunschweigs und Thüringens, das Personalaufwandsges. mit 53 gegen 3 Stimmen und 10 Enthaltungen, das Ges. über die Ausgabenbegrenzung des Reichs, der Länder und Gemeinden mit allen Stimmen gegen die Stimme Thüringens. Das Tabaksteuerges. wurde in namentlicher Abstimmung mit 45 gegen 21 Stimmen angenommen. Mit Stimmenmehrheit wurde das Ges. über die Realsteuersenkung, das Ges. über die Verbilligung des mit öffentlichen Mitteln geförderten Kleinwohnungsbaus, das Ges. über

zuleiten, vielmehr die Entscheidung über die weitere Behandlung der Vorlage bis zur nächsten Ministerbesprechung, die voraussichtlich am Abend des 26. November stattfinden werde, zurückzustellen. Er nahm Bezug auf das anliegende, den Reichsministern abschriftlich zugegangene Schreiben der Reichskanzlei vom 21. November d. Js. an die Fraktionsvorstände der hinter der Regierung stehenden Parteien¹⁶ und führte aus, daß er beabsichtige, bis zum Abend des 26. November gemeinsam mit dem Reichsminister der Finanzen, Dietrich, die Parteiführer aller Parteien zu empfangen, um mit ihnen die weitere parlamentarische Behandlung sowohl der Notverordnung vom 26. Juli 1930 wie auch des Wirtschafts- und Finanzplans der Reichsregierung zu besprechen¹⁷. Er bedauerte, daß inzwischen von der Wirtschaftspartei und der Christlich-Sozialen Vereinigung¹⁸ entgegen seinen Wünschen bereits Anträge zur Notverordnung vom 26. Juli im Haushaltsausschuß des Reichstags eingebracht worden seien¹⁹. Dadurch werde die Einwirkung auf die SPD, die sich bisher erfreulicherweise mit Anträgen zurückgehalten habe, sehr erschwert. Er glaube, daß bezüglich der Notverordnung vom 26. Juli günstigstenfalls nur so viel zu erreichen sein werde, daß der Haushaltsausschuß seine gegenwärtigen Beratungen mit einer Entschließung an die Reichsregierung beende²⁰. Dieses Ergebnis werde auch nur dann zu erreichen sein, wenn die Reichsregierung auf die Schankverzehrsteuer verzichtet. Das Schicksal der Bürgersteuer hänge ausschlaggebend von der Haltung der SPD ab.

Bezüglich der zum Wirtschafts- und Finanzplan gehörenden neuen Gesetze werde die Reichsregierung Entscheidung darüber zu treffen haben, ob sie dem Reichstag zur Weiterberatung zugeleitet werden könnten, oder ob sie noch vor dem Zusammentritt des Reichstags in Gestalt einer neuen Notverordnung verkündet werden müßten. Sein Ziel gehe unter allen Umständen dahin, mit den Gesetzen, allerdings ohne den Etat 1931, bis zum 23. Dezember 1930 im Reichstage fertig zu werden. Eine längere Verhandlungsfrist könne dem Reichstage unter keinen Umständen zugestanden werden. Dieser müsse die Gesetze en bloc annehmen. Die Lage der deutschen Finanzen und der Kredit der deutschen Wirtschaft im Ausland hänge ausschlaggebend davon ab, daß der neue Plan auch vor Weihnachten restlos erledigt sei.

Die Staatssekretäre Joël und Zweigert wurden gebeten, bis zur nächsten Kabinettsitzung die Frage abschließend zu prüfen, welche der neuen Gesetze auf Grund des Art. 48 verkündet werden können. Besondere Schwierigkeiten werde der Versuch einer parlamentarischen Erledigung der Novelle zum Tabaksteuergesetz machen. Nach seiner Meinung sei die parlamentarische Verabschiedung eines derartigen Gesetzes überhaupt nicht möglich, wegen der allzu starken Interessengegensätze nicht nur der verschiedenen Parteien, sondern auch innerhalb der einzelnen Parteien selbst, und darum werde man die Tabaksteuer und die bereits beschlossenen agrarpolitischen Maßnahmen, d. i. den Verwendungszwang von Hopfen und die Heraufsetzung der Höchstgrenze für Futtergerstenzoll, jedenfalls durch Notverordnung durchführen müssen.

Abbau und Beendigung der Wohnungszwangswirtschaft und das Kleinwohnungsbürgschaftsges. verabschiedet (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR, Jahrgang 1930, S. 557–564).

¹⁶ Das von Pünder unterzeichnete Schreiben hatte folgenden Wortlaut: „Namens des Herrn Reichskanzlers darf ich darauf aufmerksam machen, daß der Wirtschafts- und Finanzplan der Reichsregierung gestern abend in einer Vollsitzung, soweit der Reichsrat in Betracht kommt, seine Erledigung gefunden hat und seine weitere verfassungsmäßige Erledigung nicht verzögert werden darf. Der Herr Reichskanzler läßt daher hiermit die dringende Bitte aussprechen, einstweilen zu keiner der zum Wirtschafts- und Finanzplan gehörenden Gesetzesvorlagen irgendwelche Anträge stellen zu wollen, auch nicht im Zusammenhang mit den gerade im Gang befindlichen Beratungen des Haushaltsausschusses über die Notverordnung vom 26. Juli d. J. Um nach aller Möglichkeit ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen, hat der Herr Reichskanzler bereits ab Montag nächster Woche Fraktionsführerbesprechungen in Aussicht genommen, zu denen noch besondere Einladungen ergehen werden“ (Abschrift in R 43 I/1447, Bl. 242).

¹⁷ S. Dok. Nr. 178.

¹⁸ Richtig: Christlich Sozialer Volksdienst (ChrSVD).

¹⁹ Antrag Nr. 23 des Abg. Hermann (WP): GesEntw. zur Änderung der NotVO vom 26.7.30 betr. die Bürgersteuer. Antrag Nr. 25 des Abg. Rippel (ChrSVD): GesEntw. über die Aufhebung der Gemeindegetränksteuer (5. RT-Ausschuß, V. Wahlperiode, 16. Sitzung vom 2.12.30, S. 178–180).

²⁰ Vgl. die Entschließungen des Haushaltsausschusses vom 2.12.30, RT-Bd. 448, Drucks. Nr. 329.

Eine Aussprache fand nicht statt. Die Weiterberatung wurde auf Mittwoch, den 26. November, vertagt²¹.

7. Endgültiger Finanzausgleich²². [...]

²¹ Zum Fortgang der Beratungen s. Dok. Nr. 183.

²² S. Dok. Nr. 174.

Zitierhinweis

Nr. 173 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 24. November 1930. 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 641–647 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D173>